

1503165-67.2021.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... e 08 meses cumprindo a pena por tráfico de drogas e estava, à época, internado para tratamento de químico, tendo em vista que é usuário de drogas. Quando cometeu o furto estava sob efeito das drogas (crack/cocaína). Apresentou uma declaração que comprava sua internação e cópia do laudo médico (fls. 60/61) (fls. 59). Em juízo, o réu Fabrício Garcia disse que furtou a bicicleta, que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503165-67.2021.8.26.0576 - 2021/000747

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2134540/2021 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 12597094 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO

PRETO, 2135/21/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2134540 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Averiguado:

FABRICIO GARCIA

Artigo da Denúncia:

art. 155, "caput", do Código Penal

Aos 29 de setembro de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado FABRICIO GARCIA, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a vítima P F P. Pelas partes houve a desistência das testemunhas Hermes Ricardo Coelho e Gustavo Gulhermite Gomes, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foi colhido o depoimento da vítima e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. FABRICIO GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 155, "caput", do Código

Penal, porque no dia 14 de abril de 2021, pela manhã, da garagem da casa localizada na quadra 7, lote 35, condomínio Village La Montagne, na Avenida Alcides Rozani, nº 1270, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, o acusado, subtraiu, para si, a bicicleta marca Sense (fl.8), avaliada indiretamente em R\$ 3.500,00, pertencente a Patrícia de Faveri Pinhabel. Conforme apurado, Fabrício trabalhava como servente de pedreiro em uma obra no citado condomínio e aproveitou para subtrair a bicicleta da garagem da residência de Patrícia, levando-a consigo. Na manhã do dia seguinte ao furto, 15/04/2021, os policiais militares Hermes Ricardo Coelho e Gustavo Guilhermite Gomes, após serem acionados para atender uma ocorrência de briga, abordaram Fabrício e com ele encontraram a bicicleta de Patrícia, oportunidade em que acabou admitindo tê-la subtraído. A bicicleta foi apreendida e devolvida a Patrícia. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 143. O réu Fabrício Garcia foi citado às fls. 151, apresentando resposta à acusação às fls. 155/156, a qual foi apreciada às fls. 157/158. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 69/91, 97/127 e 176/207). Nesta audiência foram ouvidas a vítima e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a aplicação das benesses legais tendo em vista a confissão espontânea do acusado. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 07), pela fotografia (fls. 08), pelo auto de avaliação indireta (fls. 135), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Patrícia de Faveri Pinhabel disse que reside no Condomínio Village La Montagne e que os moradores têm o hábito de deixar suas bicicletas na garagem, vez que o condomínio é vigiado por câmeras e segurança, não sabendo informar outro caso de furto no condomínio. O valor da bicicleta furtada e recuperado é de aproximadamente R\$ 3.500,00 (fls. 49). Em juízo, a vítima Patrícia de Faveri Pinhabel disse que chegou a sua casa e a bicicleta ficava parada na garagem. Notou a falta da bicicleta. Viu as imagens da câmera de segurança e viu alguém subtraindo a bicicleta. A bicicleta foi apreendida em poder do réu e foi recuperada na delegacia. Não conhecia o réu antes e não teve contato com ele. Não constam declarações das testemunhas comuns Hermes Ricardo Coelho e Gustavo Guilhermite Gomes, policiais militares integrantes da equipe BAEP 20, mas conforme constou no histórico do boletim de ocorrência nº 2135/2021, os policiais estavam em patrulhamento de rotina no Bairro da Vila Toninho, nesta cidade, quando foram informados por populares da ocorrência de uma briga na Rua Valmir de Freitas, próximo ao numeral 287. Ao se dirigirem ao local, encontram um indivíduo sentado, em atitude suspeita, com o rosto vermelho, aparentando hematomas e uma bicicleta ao seu lado. O indivíduo foi abordado e identificado como sendo Fabrício Garcia, narrando aos militares ter se envolvido em uma briga, mas dizendo que os agressores haviam deixado o local, tomando rumo ignorado. Questionado sobre a bicicleta ali presente, de início Fabrício disse ter comprado as peças e a montado em sua residência, mas os policiais militares não acreditaram em sua versão e perguntaram-lhe sobre um furto de bicicleta ocorrido no Condomínio Village La Montagne, no dia 14/04/2021, no qual a bicicleta furtada possuía características semelhantes como aquela ali presente. Nesse momento, Fabrício confessou tê-la furtado, dizendo que no dia 14/04/2021, no período da manhã, dirigiu-se até o Condomínio Village La Montagne para receber de um cliente pelos serviços prestados como servente de pedreiro. No entanto, antes de chegar à obra, que tem Marcelo como encarregado, não sabendo informar o endereço, visualizou a referida bicicleta em uma garagem aberta e resolveu furtá-la, optando por receber o dinheiro de Marcelo outro dia. Por sua vez, a vítima Patrícia narra residir no Condomínio Village La Montagne e que os moradores têm o hábito de deixar suas bicicletas e outros pertences pessoais na garagem, vez que o condomínio é vigiado por câmeras e seguro, não sabendo informar outro caso de furto no condomínio. Quando os policiais militares apresentaram a bicicleta, a vítima Patrícia reconheceu, sem sombras de dúvidas, como sendo sua. Quanto à vermelhidão no rosto do investigado Fabrício, disse ter se envolvido em uma briga no Bairro Vila Toninho, com pessoas desconhecidas, e que não foi agredido

pelos policiais militares. Fabricio disse estar arrependido, narrando possuir residência fixa e trabalhar como servente de pedreiro, se comprometendo a comparecer no Distrito da Área sempre que solicitado para prestar novas informações a respeito do furto (fls. 04). Na fase policial, o réu Fabrício Garcia disse que furtou a bicicleta do condomínio. Estava passando por necessidade financeira e acabou cometendo tal fato. Acrescentou que está arrependido. Estava trabalhando no condomínio como servente em uma obra por aproximadamente 08 meses. Dois dias após o furto, estava em sua residência e a polícia militar foi até o local e encontrou a bicicleta. O acusado prontamente entregou o bem. Já esteve preso por 11 anos e 08 meses cumprindo a pena por tráfico de drogas e estava, à época, internado para tratamento de químico, tendo em vista que é usuário de drogas. Quando cometeu o furto estava sob efeito das drogas (crack/cocaína). Apresentou uma declaração que comprava sua internação e cópia do laudo médico (fls. 60/61) (fls. 59). Em juízo, o réu Fabrício Garcia disse que furtou a bicicleta, que foi encontrada pelos policiais dentro da casa do depoente. Ficou comprovado que o réu subtraiu, para si, a bicicleta marca Sense, pertencente a Patrícia de Faveri Pinhabel. Os policiais abordaram o réu e encontraram a bicicleta dentro da casa dele. A vítima confirmou que a bicicleta foi subtraída de sua garagem e a câmera de segurança demonstrou a conduta praticada pelo acusado. O réu admitiu a prática do delito na delegacia e em juízo. Não há o que se falar em princípio da insignificância ou reconhecimento do furto privilegiado, tendo em vista o elevado valor da bicicleta objeto do furto, avaliada em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (fls. 135), além dos péssimos antecedentes do réu e sua multirreincidência. Não há que se falar na aplicação do artigo 45 da Lei de Drogas porque não há mínima prova de que o réu, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 155, "caput", do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o réu possui cinco antecedentes pelo crime previsto no art. 184, § 2º, do CP (proc. nº 8734-17.2007 - fls. 200/201; proc. nº 25950-88.2007 - fls. 202/203; proc. nº 28292-09.2006 - fls. 203; proc. nº 36723-95.2007 - fls. 204; proc. nº 47537-74.2004 - fls. 205/206), além de um antecedente pelo crime previsto no art. 304, do CP (proc. nº 51267-30.2003 - fls. 206), do CP (proc. nº 31965-68.2010 - fls. 293), fixo a pena-base acima do mínimo legal, 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 18800-46.2013 - fls. 202) e pelo crime previsto nos arts. 147 e 129, § 9º, ambos do CP (proc. nº 63621-48.2007 - fls. 197 c.c fls. 206), elevo sua pena em 1/3, para 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. A reincidência prepondera sobre a confissão. Sem causas de aumento ou diminuição da pena. Não havendo outras circunstâncias a serem avaliadas, fixo a pena no patamar acima. Incabível a substituição da pena corporal por pena alternativa ante aos péssimos antecedentes do réu e sua multirreincidência. Pelo mesmo motivo, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, em razão da multirreincidência do acusado. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu FABRÍCIO GARCIA como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo réu foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação

interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.